

Vu le décret du 23 juillet 1929 réglementant l'admission des voyageurs français et étrangers en A.E.F. ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1952 fixant les conditions d'application du décret du 23 juillet 1929 et les textes subséquents qui l'ont modifié et complété, notamment les arrêtés des 17 mars 1954 et 23 février 1959 ;

Arrête :

Art. 1^{er}. — L'arrêté 1 de l'arrêté n° 162/M-AG. du 24 février 1950 est abrogé et remplacé par le suivant :

Outre les mesures sanitaires, de police et de cautionnement, les voyageurs, non originaires de la République Gabonaise, seront soumis, à leur entrée dans la République Gabonaise, à la production soit d'un contrat de travail établi par le directeur de l'Office de la main-d'œuvre du Gabon, soit d'une autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur.

Exceptionnellement, seront dispensés de produire les documents susvisés :

1^o Les fonctionnaires et agents de l'Administration et leur famille voyageant sur réquisition ou sur feuille de route.

2^o Les agents consulaires et leur famille.

3^o Les Ministres du culte et, éventuellement, leur famille, ainsi que les religieux.

4^o Les directeurs et inspecteurs des Sociétés installées en la République Gabonaise, munis d'une autorisation écrite permanente délivrée par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République Gabonaise et communiqué partout où besoin sera.

Libreville, le 9 juin 1960.

P. le Premier Ministre, absent,
Le Ministre de la Fonction Publique,
chargé de l'Intérieur
Paul YEMBIT.

Ministre de l'Intérieur,
Ed. BUHAUT.

MINISTÈRE de la FONCTION PUBLIQUE

DÉCRET n° 563 MFP du 7 Juin 1960 ouvrant
concours professionnel pour le recrutement des agents
de l'enseignement de l'école.

LE PREMIER MINISTRE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

la proposition du Ministre de la Fonction Publique,
le décret n° 00001/PM. du 27 février 1959, décernant
les fonctions des Ministres du gouvernement de
la République Gabonaise ;
l'arrêté n° 203/MFP, du 1^{er} février 1958, fixant la
particularité des cadres de la catégorie D ;
les nécessités du service ;

1^{er}. — Le concours professionnel pour le recrutement des agents de l'enseignement de l'école (hiérarchie A Non la veille du 12 et samedi 13 août 1960 à 8 h à Libreville (Cercle Culturel).

2^o. — Ce concours est réservé par priorité aux fonctionnaires et contractuels du sexe masculin ayant les fonctions d'agents de recrutement ou autres équivalentes et réunissant les conditions à l'article 34 du statut général des fonctionnaires cadres de la République Gabonaise.

at en outre faire acte de candidature les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie E I et satisfaisant les conditions de l'article 31 du statut général.

Art. 3. — Les candidats devront adresser avant le 15 juillet 1960 dernier délai au ministère de la Fonction Publique leur dossier complet comprenant les pièces suivantes :

- 1^o Une demande manuscrite
- 2^o Un extrait d'acte de naissance ou du jugement en tenant lieu
- 3^o Un certificat médical
- 4^o Un extrait de casier judiciaire
- 5^o Une copie de la décision d'engagement ou relative
- 6^o Le cas échéant, copie des diplômes obtenus.

Ce dossier sera transmis par le sous-préfet ou le chef de service qui donnera son appréciation sur la valeur professionnelle du candidat.

Art. 4. — La liste des candidats admis à concourir sera fixée par un arrêté du Ministre de la Fonction Publique.

Art. 5. — Les épreuves du concours qui porteront sur le livre II du décret sur le régime financier des Territoires d'Outre-Mer comprendront :

Le *matin* à 8 heures : Une épreuve écrite durée 4 heures — portant sur l'une des matières suivantes : La préparation et l'approbation des budgets, le personnel chargé de l'exécution — agents de l'ordre administratif — comptables.

Le *vendredi après-midi* à 16 heures : Confection d'un tableau, d'après des données qui seront remises à chaque candidat au début de l'épreuve (durée de l'épreuve : 1 heure).

Le *samedi matin* à 8 heures : Une épreuve écrite, durée 4 heures — portant sur l'une des matières suivantes :

Exécution des budgets. A) Recettes : recouvrement des recettes — poursuites. B) Dépenses : liquidation — mandatement — paiement — rattachement des crédits appartenant au budget — recettes et dépenses des agences spéciales — clôture des opérations budgétaires — comptabilité administrative — comptabilité des agents spéciaux — écritures des comptables — comptes annuels — comptes définitifs de l'exercice de l'ordonnateur et comptes de gestion du comptable.

Art. 6. — La composition des jurys d'examen et de correction sera fixée par un arrêté ultérieur.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République Gabonaise et diffusé partout où besoin sera.

Libreville, le 7 juin 1960.

P. le Premier Ministre, absent,
le Ministre chargé de l'Intérieur,
Paul YEMBIT.

Le Ministre de la Fonction Publique,
Paul YEMBIT.

MINISTÈRE DES FINANCES DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN

DÉCRET n° 108 PG du 13 Juin 1960 fixant les
modalités d'allocation au personnel de l'Administration
des données et droits indicatifs de rattachement sur le produit
des droits et taxes d'entrée et de sortie.

LE PREMIER MINISTRE
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan ;

Vu le décret n° 00001/PM du 27 février 1959, déterminant les fonctions des Ministres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu l'arrêté général du 7 décembre 1954 attribuant des remises au personnel des douanes;

Vu les arrêtés n° 2491 du 4 juillet 1933 et 1844 du 30 mai 1956 modifiant l'arrêté précité du 4 décembre 1934;

Le Conseil des Ministres entendu;

Décide :

Art. 1^{er}. — Les remises allouées au personnel de l'administration des douanes et droits indirects bénéficient aux fonctionnaires titulaires de cette administration qui participent aux opérations de dédouanement, à la liquidation, au recouvrement ou à la centralisation des droits et taxes d'entrée et de sortie.

Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie E-II seuls sont admis à la répartition les agents comptant au moins cinq années d'ancienneté de services.

Art. 2. — Les remises ont le caractère d'une indemnité de responsabilité pour les agents ayant la charge d'un bureau ou d'une cabane.

Elles ont le caractère d'une prime de rendement pour les autres agents et peuvent être réduites par le Ministre des Finances, suite le rapport du directeur des douanes et droits indirects, en raison des fautes ou négligences qu'ils auront commises.

Art. 3. — La limite globale des remises attribuées au cours d'une année à l'ensemble du personnel bénéficiaire est fixée à 0,25 % du montant des liquidations figurant aux bordereaux récapitulatifs mensuels établis par le directeur des douanes et droits indirects.

Les sommes ainsi déterminées sont attribuées, dans la limite maximum de 20 % de leur montant global, à la constitution d'un fonds commun et pour le surplus au personnel des douanes dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

Art. 4. — Les sommes constituées en fonds commun sont utilisées :

a) — La rémunération immédiate de toutes personnes qui, par les indications ou les renseignements fournis, auront permis la découverte de faits de contrebande, ainsi qu'à l'allocation des avances d'indemnités à couvrir les frais de procédure concernant des affaires contentieuses en cours;

b) — L'achat de documentation et d'ouvrages techniques en nombre suffisant pour mener à bien, dans de bonnes conditions, la formation professionnelle du personnel;

c) — Au développement d'une œuvre de secours mutuel intéressant les personnels des douanes et désignée sous le nom de « Mutualité Générale des Douanes Gabonaises ».

La gestion du fonds commun est confiée, sous le contrôle du Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan, à une commission de cinq membres présidée par le directeur des douanes et droits indirects, et comportant quatre membres élus par le personnel à raison de deux représentants du service des bureaux et de deux représentants du service des brigades.

Art. 5. — Les remises sont liquidées, pour chaque agent, proportionnellement à la durée du service et au montant de la solde.

Elles sont payées mensuellement au vu d'un état établi par le directeur des douanes et droits indirects comportant la liste des bénéficiaires et le montant des sommes qui leur reviennent.

Art. 6. — Les remises ne peuvent dépasser le quart de la solde majorée des indemnités et compléments de solde.

Art. 7. — Le présent décret prendra effet à compter du 1^{er} janvier 1960.

Art. 8. — Le Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Fait à Libreville, le 7 juin 1960.

Le Premier Ministre,
Léon MBA.

ARRÊTÉ n° 519 FEP-AE du 30 Mai 1960 approuvant le budget additionnel exercice 1960 et le compte définitif 1959 de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines de la République Gabonaise.

LE PREMIER MINISTRE
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan;

Vu le décret n° 00001/PM du 27 février 1959, déterminant les fonctions des Ministres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu la loi 75-59 du 23 décembre 1959 portant création et statut de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines de la République Gabonaise et les textes modificatifs subséquents;

Vu la demande du Président de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines de la République Gabonaise en date du 11 avril 1960;

Le Conseil du gouvernement entendu;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Est approuvé le budget additionnel exercice 1960 de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines de la République Gabonaise arrêté en recettes et en dépenses à la somme de trente quatre millions sept cent quatre vingt dix mille six cent quarante cinq francs.

Art. 2. — Est approuvé le compte définitif de l'exercice 1959 de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines de la République Gabonaise arrêté en recettes à la somme de sixante dix huit millions trois cent soixante dix mille huit cent quarante trois francs et en dépenses à la somme de cinquante six millions neuf cent huit mille trois cent quatre vingt seize francs.

Art. 3. — Le Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan et le Président de la Chambre de Commerce, d'Agriculture, d'Industrie et des Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 30 mai 1960.

Le Premier Ministre,
Léon MBA.

Le Ministre des Finances, de
l'Economie et du Plan,
A. G. ANGUËLE.

ARRÊTÉ n° 527 FEP-AE du 30 Mai 1960 rattachant à la direction des douanes et droits indirects le service du contrôle des prix.

LE PREMIER MINISTRE
DE LA REPUBLIQUE GABONAISE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.

Vu le décret n° 00001/PM du 27 février 1959, déter-

L'AMEN du 29 novembre 1960 est modifiée et complétée comme suit :

Produits alimentaires :

Maximum de majoration de gros sur prix de revient net : Bière 8 o/o.

Maximum de majoration de détail : Bière 12 o/o.

Le prix de la bière vendue glacée au consommateur est majoré de 5 francs par bouteille.

Textiles :

Maximum de majoration de gros sur prix de revient net :

Maximum de majoration de détail :

Au lieu de :

Couvertures de coton réglementaires 135 x 185, 1 kg. 600 gros 10 o/o — Détail 12 o/o.

Laine :

Couvertures de coton d'une valeur C.A.F. antérieure maximale de 250 francs : 10 o/o gros — Détail 12 o/o.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République Gabonaise et communiqué partout où besoin sera.

Libreville, le 12 avril 1961.

Le Ministre de l'Economie Nationale,
A. G. ANGUILE.

ARRÊTE n° 543 P.R. MEN du 12 avril 1961 fixant les prix de vente maxima au public dans les pharmacies de toutes les spécialités et produits pharmaceutiques autres qu'anti-palustres.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHIEF DU GOUVERNEMENT
GRAND CROIX de l'ORDRE de l'ETOILE EQUATORIALE
GRAND CROIX DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu la loi constitutionnelle n° 1/61 du 21 février 1961;
Vu le décret n° 60/PR du 21 février 1961, portant nomination des membres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 223/PG du 28 novembre 1960, portant réglementation du régime des prix dans la République Gabonaise et en particulier son article 2;

Après avis du Comité Central des Prix;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie Nationale;

Arrête :

Art. 1er. — Les dispositions de l'arrêté n° 1844/AL du 24 juillet 1956, fixant les prix de vente maxima au public dans les pharmacies des spécialités et produits pharmaceutiques autres qu'anti-palustres sont et demeurent abrogées.

Art. 2. — Les prix de vente maxima au public dans les pharmacies de toutes les spécialités et produits pharmaceutiques autres qu'anti-palustres sont les prix de vente au public en France bas en francs C.F.A. et diminués d'un pourcentage de treize pour cent.

Art. 3. — Les produits non pharmaceutiques, les chimiques ou d'hygiène sont soumis à la réglementation générale des prix.

Art. 4. — Le présent arrêté sera affiché visiblement dans chaque officine. Le pharmacien devra remettre à chaque client une fiche portant les spécifications, quantités et prix des produits délivrés. Ces indications pourront figurer sur l'ordonnance médicale.

Art. 5. — Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1960, portant réglementation du régime des prix dans la République Gabonaise.

Art. 6. — Le Ministre de l'Economie Nationale et le contrôleur général des prix sont chargés de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 12 avril 1961.

P. le Président de la République,
Le Vice-Président du gouvernement,
P. M. YEMPT.

ARRÊTE n° 544 MEN CP du 12 avril 1961, fixant le prix de vente au détail du sucre de consommation courante dans les centres de Libreville et de Port-Gentil.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHIEF DU GOUVERNEMENT
GRAND CROIX de l'ORDRE de l'ETOILE EQUATORIALE
GRAND CROIX DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu la loi constitutionnelle n° 1/61 du 21 février 1961;
Vu le décret n° 60/PR du 21 février 1961, portant nomination des membres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 223/PG du 28 novembre 1960, portant réglementation du régime des prix dans la République Gabonaise et en particulier son article 2;

Après avis du Comité Central des Prix;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie Nationale;

Arrête :

Art. 1er. — Les dispositions de l'arrêté 22/REP-AL du 14 janvier 1960 sont et demeurent abrogées.

Art. 2. — Le prix de vente au détail à Libreville et à Port-Gentil du sucre de consommation courante est fixé à quatre vingt francs le kilogramme; le prix de gros est fixé dans les mêmes localités à 32 francs le kilogramme.

Art. 3. — Les prix fixés par l'article 2 sont applicables à compter du 1er avril 1961.

Art. 4. — Le prix de vente du sucre à l'intérieur du Gabon sera fixé par les comités locaux des prix.

Art. 5. — Les infractions au présent arrêté seront poursuivies conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1960.

Art. 6. — Le Ministre de l'Economie Nationale et le contrôleur général des prix sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 12 avril 1961.

P. le Président de la République,
Le Vice-Président du gouvernement,
P. M. YEMPT.

MINISTÈRE DES FINANCES

DECRET n° 83 P.M. F.B. du 12 avril 1961, modifiant l'attribution de l'indemnité de résidence particulière au personnel des services financiers.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHIEF DU GOUVERNEMENT
GRAND CROIX de l'ORDRE de l'ETOILE EQUATORIALE
GRAND CROIX DE LA LEGION D'HONNEUR

Sur le rapport du Ministre des Finances;

Vu la constitution de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 193/PG-MPPT du 9 novembre 1960 et son rectificatif n° 199/PG-MPPT du 16 novembre 1960 portant nominations et attributions des Ministres de la République Gabonaise;

Vu la délibération n° 36/57 portant statut général de la fonction publique;

Vu la convention collective du 3 juillet 1959 pour les agents non fonctionnaires de l'administration;

Vu le décret n° 529/56 du 26 juillet 1952 instituant une indemnité de sujétions particulières aux fonctionnaires des services financiers;

Vu l'arrêté n° 66/MF-MP.L. du 9 mai 1960 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur des fonctionnaires et agents appelés à remplir les fonctions de chef de bureau à la direction des finances de la République Gabonaise;

Le Conseil des Ministres entendu;

Décrète :

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents relevant de la convention collective, participant à la liquidation et à l'ordonnement des dépenses et recettes à la direction des finances, au contrôle financier et au plan, astreints à des sujétions spéciales et à l'exécution de travaux supplémentaires peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnité de sujétions.

Art. 2. — Cette indemnité ne peut être accordée en faveur des agents non fonctionnaires des catégories 1 à 6, que lorsque ces derniers ont accompli au moins 2 ans de service dans les services financiers de la République Gabonaise.

Art. 3. — Cette indemnité a le caractère d'une indemnité pour sujétions particulières pour les agents ayant la charge d'un bureau. Elle a le caractère d'une prime de rendement pour les autres agents. Elle pourra de ce fait être réduite en cas de négligences ou d'absences injustifiées et éventuellement supprimée en cas de faute grave ou pour mauvaise manière habituelle de servir.

Art. 4. — La faute grave devra avoir pour justification la demande par le chef hiérarchique d'une sanction préalable, susceptible de traduction devant un Conseil de discipline.

Art. 5. — Le taux de l'indemnité pour chaque agent est fixé :

— Au quart de la solde de base affectée de l'index de correction et majorée des accessoires de solde pour les fonctionnaires; au quart du salaire brut pour les agents contractuels; sans pouvoir dépasser les maxima du tableau figurant en annexe au présent décret; elle est ordonnée et payée au vu d'un état établi trimestriellement par les chefs de services respectifs.

Elle n'est pas perçue pendant le congé.

Art. 6. — La rétroactivité d'une promotion à un grade supérieur sera appliquée à l'indemnité et dessus sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 1961, date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 7. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 12 avril 1961.

P. le Président de la République,

Le Vice-Président du gouvernement,

P. M. YEMBIT.

Le Ministre des Finances,

P. MEYE.

ANNEXE — Classement du personnel

Fonction	Fonctionnaires	Non fonctionnaires	Taux maxima
Directeurs de service	Administrateurs en chef	Hors-classe	25.000
	Administrateurs		
Chefs de bureau	Attachés (B)	13-14	16.000
		13-14	
Agents en sous-ordre	C et D	11-12	9.000
	E 1	7-10-11	7.000
	E 2	1-2-3-4-5-6	4.000

ARRÊTE n° 562 MF-IB du 18 avril 1961, portant agrément d'un agent spécial.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHIEF DU GOUVERNEMENT

GRAND CROIX de l'ORDRE de l'ÉTOILE ÉQUATORIALE
GRAND CROIX DE LA LÉGIION D'HONNEUR

Sur le rapport du Ministre des Finances;

Vu le décret n° 60/PR. du 21 février 1961, portant nomination et attribution des Ministres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu le décret du 30 décembre 1958 sur les sociétés d'assurances;

Vu la demande en date du 16 janvier 1961 du président-directeur général du Groupement Français d'Assurances;

Arrête :

Art. 1er. — Il est prononcé l'agrément de M. Roger Constantin, Agent spécial demeurant à Libreville, pour effectuer aux lieux et places du président-directeur des opérations d'assurances et de réassurances pour lesquelles le Groupement Français d'Assurances est agréé en République Gabonaise.

Art. 2. — M. Roger Constantin devra se conformer aux lois et règlements en vigueur et qui pourront intervenir en matière d'Assurances.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet pour compter du 1er septembre 1960 et sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 16 avril 1961.

Par le Président de la République,
Chef du gouvernement,

Léon MBA.

Le Ministre des Finances,

P. MEYE.

MINISTÈRE DU TRAVAIL

DECRET n° 91 P.R. du 19 avril 1961, modifiant certaines dispositions du décret n° 79 du 30 avril 1960, créant un service interrégional du travail et de la main-d'œuvre à Mouila et fixant le ressort des services interrégionaux du travail et de la main-d'œuvre.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
CHIEF DU GOUVERNEMENT

GRAND CROIX de l'ORDRE de l'ÉTOILE ÉQUATORIALE
GRAND CROIX DE LA LÉGIION D'HONNEUR

Sur le rapport du Ministre du Travail;

Vu le décret n° 60/PR. du 21 février 1961, portant nomination des membres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 21/PM. du 25 janvier 1960, fixant les attributions du ministère du travail, des affaires sociales, de l'habitat et du tourisme et portant organisation des services et organismes qui lui sont rattachés, spécialement en ses articles 10 et 14;

Vu le décret n° 79 du 30 avril 1960, créant un service interrégional du travail et de la main-d'œuvre à Mouila et fixant le ressort des services interrégionaux du travail et de la main-d'œuvre;

Le Conseil des Ministres entendu;

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret n° 79 PM. du 30 avril 1960 précité est abrogé.

Il est créé à Mouila un bureau du travail du Sud-Gabon.

Art. 2. — L'article 3 du décret n° 79 PM. du 30 avril 1960 précité est modifié comme suit :

Art. 7. — L'occupant acquittera les frais de timbre et d'enregistrement du présent acte.

Art. 8. — Le Ministre des Travaux Publics, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.
Libreville, le 20 janvier 1960.

Le Premier Ministre
Léon MBA.

Le Ministre des Travaux Publics,
des Transports et des Mines,
Vincent de Paul NYONDA.

Décret n° 18 PM-MTP du 21 janvier 1960 attribuant une autorisation personnelle minière valable pour or à M. MOUSSADJI Marcel.

LE PREMIER MINISTRE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.
LE PREMIER MINISTRE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.

Sur le rapport du Ministre des Travaux Publics, des Transports et des Mines:

Vu le décret n° 00001/PM, du 27 février 1959 déterminant les fonctions des Ministres du gouvernement de la République Gabonaise;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1953, fixant l'assiette, les règles de perception et les taux des taxes et redevances minières en A.E.F. et les textes qui l'ont modifié;

Vu le décret 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par les décrets 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 1957 et 57-859 du 30 juillet 1957, portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'Outre-Mer;

Vu la délibération 92/58 en date du 12 novembre 1958 du Grand Conseil de l'A.E.F., portant réglementation minière en A.E.F.;

Vu la demande d'autorisation personnelle minière présentée le 10 décembre 1959 par M. Moussadji Marcel, et les pièces jointes à cette demande;

Le Conseil des Ministres entendu.

Décide :

Art. 1^{er}. — Une autorisation personnelle minière valable pour or et pour un permis de 100 km. 2 est attribuée à M. Moussadji Marcel. Cette autorisation qui portera le n° G L-17 sera valable 5 ans, à partir de la date de signature du présent décret.

Art. 2. — Le Ministre des Travaux Publics, des Transports et des Mines, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Gabonaise.

Libreville, le 21 janvier 1960.

Le Premier Ministre
Léon MBA.

Le Ministre des Travaux Publics,
des Transports et des Mines,
Vincent de Paul NYONDA.

MINISTÈRE DES FINANCES DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN

* Arrêté n° 1030 PG. du 28 Décembre 1959 portant approbation des statuts de « l'Œuvre des Orphelins des Douanes ».

LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.

Vu la loi n° 459 du 19 février 1959 promulguant la Constitution de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 00004/PM, du 27 février 1959, déterminant les fonctions des Ministres;

Vu le décret n° 174/PM, du 24 octobre 1959, portant création d'une direction des douanes et droits indirects de la République Gabonaise et fixant les attributions du directeur des douanes;

Vu la loi n° 58/59 du 15 décembre 1959 relative à la répartition du produit des amendes et confiscations pour infraction aux lois et règlements de l'administration des douanes et droits indirects;

Vu le décret fixant les conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 58/59 du 15 décembre 1959;

Sur le rapport du Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Sont approuvés les statuts de « l'Œuvre des Orphelins des Douanes » tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.

Art. 2. — Le directeur des douanes et droits indirects de la République Gabonaise est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel.

A Libreville, le 28 décembre 1959.

Le Premier Ministre,
Léon MBA.

Le Ministre des Finances, des Affaires
Economiques et du Plan,
A. G. ANGUILL.

Statuts de l'Œuvre des Orphelins des Douanes du Gabon.

TITRE PREMIER

But et composition de l'œuvre.

Art. 1^{er}. — L'œuvre des orphelins des douanes a pour but de pourvoir à l'assistance des orphelins des fonctionnaires titulaires des douanes.

Sa durée est illimitée. Elle a son siège social à Libreville.

Art. 2. — Cette assistance consiste dans le versement semestriel aux veuves, ou, à défaut aux personnes chez qui les enfants sont placés, et ce, jusqu'à l'âge de seize ans révolus, des secours dont le montant est, dans chaque cas, fixé par le Conseil d'administration de l'œuvre.

Les taux maxima mensuels de ces secours ne peuvent, en aucun cas, être supérieurs aux taux mensuels des allocations familiales tels qu'ils sont déterminés par la législation en vigueur au Gabon pour le secteur public.

Art. 3. — Sont admis au bénéfice de l'œuvre, jusqu'à seize ans révolus, tous les orphelins des fonctionnaires titulaires des douanes morts en activité de service.

Art. 4. — Est réputé membre de l'œuvre tout fonctionnaire des douanes en activité.

La qualité de membre se perd :

1^{re} — Par la mise à la retraite du fonctionnaire;

2^{de} — Par la mise en disponibilité et par la radiation des cadres de l'administration, notamment par suite de démission, licenciement ou révocation.

Toutefois la mise en disponibilité pour raisons de santé n'entraîne pas la déchéance du membre participant.

TITRE II

Administration et fonctionnement.

Art. 5. — L'œuvre est administrée par un Conseil d'administration composé de 3 membres qui sont :

— Le directeur des douanes, membre de droit;
— Quatre membres élus par le personnel à raison de deux représentants du service des bureaux et de deux représentants des services des brigades.

Les membres du Conseil d'administration doivent appartenir au personnel résidant à Libreville.

Les membres élus le sont pour un an; ils sont rééligibles.

Les élections ont lieu à la majorité des suffrages. Dans le cas où les candidats obtiennent un nombre de suffrages égal, l'élection est acquise au plus âgé.

Le Conseil se répartit les fonctions suivantes :

— Un président qui est, de droit, le directeur des douanes; un secrétaire et un trésorier.

La présence des 2/3 des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour la validité et l'expédition des affaires courantes et pour délibérer sur les affaires importantes.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'œuvre.

Art. 6. — Le président assure la régularité du fonctionnement de l'œuvre. Il ordonnance les dépenses et signe tous les actes conjointement avec le secrétaire. C'est lui qui représente l'œuvre dans tous les actes de la vie civile.

Art. 7. — Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des rapports et procès-verbaux, de la correspondance, de la conservation des archives ainsi que de la tenue du registre matricule.

Art. 8. — Le trésorier centralise les recettes et effectue les paiements; il tient les livres de la comptabilité et assure la gestion financière de l'œuvre.

Il paie aux mandats visés par le président.

Art. 9. — Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Sera considéré comme démissionnaire, tout membre du Conseil qui aura manqué, sans excuses valables, à deux réunions successives.

Art. 10. — Toutes les fonctions au sein de l'œuvre sont gratuites.

TITRE III.

Organisation financière.

Art. 11. — Les recettes de l'œuvre sont exclusivement constituées par les sommes pouvant lui revenir dans la répartition du produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et règlements de douane conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 36759 du 27 novembre 1959.

Les dépenses comprennent :

- Les secours alloués aux orphelins;
- Les frais de gestion.

Art. 12. — Les fonds disponibles seront déposés en compte courant dans un établissement de crédit de Libreville.

TITRE IV.

Modifications des statuts et dissolution.

Art. 13. — Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d'administration, après consultation du personnel intéressé.

Toute modification aux statuts sera ratifiée et publiée dans les formes légales.

Les modifications ne seront mises en application qu'après approbation de l'administration.

Art. 14. — Les présents statuts n'auront en vigueur qu'après leur approbation par le Premier Ministre, chef du gouvernement du Gabon et seront publiés au Journal officiel.

★ Décret n° 14 PG du 20 Janvier 1960 portant répartition du produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et règlements de l'administration des douanes et droits indirects.

LE PREMIER MINISTRE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR.

Vu la loi constitutionnelle n° 439 du 19 février 1959 promulguant la Constitution de la République Gabonaise;

Vu le décret n° 00001 P.M. du 27 février 1959 déterminant les fonctions des Ministres;

Vu la loi n° 36759 du 27 novembre 1959 relative à la répartition du produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et règlements de l'administration des douanes et droits indirects;

Vu le décret n° 174 P.M. du 29 octobre 1959 portant création d'une direction des douanes et droits indirects et fixant les attributions du directeur des douanes;

Sur le rapport du Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan;

Décide :

Art. 1^{er}. — Le produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois et règlements de l'administration des douanes et droits indirects supporte, avant tout partage, les prélèvements suivants :

1^{er}. — Les droits et taxes d'entrée afférents aux marchandises étrangères saisies lorsque celles-ci ont été remises aux contrevenants pour l'importation immédiate. Le versement d'une somme forfaitaire ne faisant pas le déchet entre les pénalités et l'impôt;

2^o. — Les frais non recouvrés sur les prévenus y compris les frais de justice dont le versement au service de l'enregistrement et des domaines est assuré par les soins du chef de bureau parqu岸ant.

Le surplus forme le produit disponible.

L'indicateur, s'il en existe un, reçoit le tiers de ce produit lorsqu'il fournit un avis avant avoir directement la découverte de la fraude. Dans le cas contraire, sa part est réduite à une proportion correspondant à l'utilité des renseignements fournis. Dans le cas de plusieurs avis directs fournis avant la saisie, le tiers du produit disponible est réparti entre les avis, en proportion de la valeur de leurs indications respectives.

La part de l'indicateur ne peut être supérieure à 30.000 francs, soit décision contraire du Ministre des Finances prise après avis du directeur des douanes et droits indirects. Dans ce dernier cas, cette part peut être comprise entre 30.000 francs et la somme qui reviendrait normalement à l'indicateur par application des dispositions de l'article précédent, s'il n'y avait pas limitation.

La somme restant à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net qui est affecté :

- Au versement d'une part de 50.000 au trésor;
- Au paiement d'une part de 25.000 à l'œuvre des orphelins des douanes;
- A la rémunération des ayants-droit conformément aux dispositions des articles ci-après.

Art. 2. — La fraction du produit net destiné à rémunérer les ayants-droit est répartie de la façon suivante :

- Châfs : 60.000;
- Subissants, intervenants : 24.000.

Les sommes revenant à chacun des ayants-droit ne peuvent être, pour une même affaire, supérieures à 4.000 francs pour les châfs, 6.000 francs pour les subissants, 4.000 francs pour les intervenants, soit décision contraire du Ministre des Finances prise après avis du directeur des douanes et droits indirects.

Dans ce dernier cas, la somme à attribuer aux ayants-droit peut être comprise entre l'un des maximums sus-indiqués et la part qui leur reviendrait normalement s'il n'y avait pas de limitations.

REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE

LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES DANS LA NOMENCLATURE EST EFFECTUE CONFORMEMENT AUX PRINCIPES CI-APRES :

REGLE 1

LE LIBELLE DES TITRES DE SECTIONS, DE CHAPITRES OU DE SOUS-CHAPITRES EST CONSIDERE COMME N'AYANT QU'UNE VALEUR INDICATIVE, LE CLASSEMENT ETANT DETERMINE LEGALEMENT D'APRES LES TERMES DES POSITIONS ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES ET, LORSQU'ELLES NE SONT PAS CONTRAIRES AUX TERMES DESDITES POSITIONS ET NOTES, D'APRES LES REGLES SUIVANTES.

NOTE EXPLICATIVE

- I) La Nomenclature présente sous une forme systématique les marchandises qui font l'objet d'un commerce international. Elle groupe ces marchandises en Sections, Chapitres et Sous-Chapitres qui ont été affectés de titres aussi concis que possible indiquant la catégorie ou le genre des produits qui y sont rangés. Mais il a été matériellement impossible, dans bien des cas, en raison de la diversité et du nombre des articles, de les englober tous ou de les énumérer entièrement dans les titres de ces rubriques.
- II) La Règle 1 commence donc par disposer que les titres *n'ont qu'une valeur indicative*. Il n'en résulte donc aucune conséquence juridique pour le classement.
- III) La deuxième partie de la Règle prévoit que le classement est déterminé :
 - a) d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et
 - b) au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.
- IV) La disposition III) a) va de soi, et de nombreuses marchandises peuvent être classées dans la Nomenclature sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux autres Règles générales interprétatives (par exemple, les chevaux vivants (n° 01.01), les préparations et articles pharmaceutiques visés par la Note 4 du Chapitre 30 (n° 30.06)).
- V) Dans la disposition III) b) la phrase *lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes* est destinée à préciser, sans laisser d'équivoque, que les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres l'emportent, pour la détermination du classement, sur toute autre considération. Par exemple, au Chapitre 31, les Notes disposent que certaines positions ne couvrent *que* des marchandises déterminées. Il en résulte que la portée de ces positions ne peut être élargie pour couvrir les marchandises qui, autrement, en relèveraient par application de la Règle 2 b).

REGLE 2

- a) TOUTE REFERENCE A UN ARTICLE DANS UNE POSITION DETERMINEE COUVRE CET ARTICLE MEME INCOMPLET OU NON FINI A LA CONDITION QU'IL PRESENTE, EN L'ETAT, LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE L'ARTICLE COMPLET OU FINI. ELLE COUVRE EGALEMENT L'ARTICLE COMPLET OU FINI, OU A CONSIDERER COMME TEL EN VERTU DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LORSQU'IL EST PRESENTE A L'ETAT DEMONTE OU NON MONTE.
- b) TOUTE MENTION D'UNE MATIERE DANS UNE POSITION DETERMINEE SE RAPPORTE A CETTE MATIERE SOIT A L'ETAT PUR, SOIT MELANGEE OU BIEN ASSOCIEE A D'AUTRES MATIERES. DE MEME, TOUTE MENTION D'OUVRAGES EN UNE MATIERE DETERMINEE SE RAPPORTE AUX OUVRAGES CONSTITUES ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE MATIERE. LE CLASSEMENT DE CES PRODUITS MELANGES OU ARTICLES COMPOSITES EST EFFECTUE SUIVANT LES PRINCIPES ENONCES DANS LA REGLE 3.

NOTE EXPLICATIVE

REGLE 2 a)

(Articles incomplets ou non finis)

- I) La première partie de la Règle 2 a) élargit la portée des positions qui mentionnent un article déterminé, de manière à couvrir non seulement l'article complet mais aussi l'article incomplet ou non fini, à condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini.
- II) Les dispositions de cette Règle s'étendent aux ébauches d'articles, sauf dans le cas où elles sont spécialement dénommées dans une position déterminée. Sont à considérer comme ébauches, les articles non utilisables en l'état, ayant approximativement la forme ou le profil de la pièce ou de l'objet fini, ne pouvant être utilisés, sauf à titre exceptionnel, à d'autres fins qu'à la fabrication de cette pièce ou de cet objet (comme, par exemple, les ébauches de bouteilles en matière plastique qui sont des produits intermédiaires de forme tubulaire, fermée à une extrémité et dont l'autre est ouverte et munie d'un filet sur lequel vient s'adapter un bouchon du type à vis, la partie non filetée devant être transformée ultérieurement afin d'obtenir la dimension et la forme voulues).
- Les produits semi-manufacturés ne présentant pas encore la forme essentielle des articles finis (tel est généralement le cas des barres, disques, tubes, etc.) ne sont pas considérés comme ébauches.
- III) Compte tenu de la portée des positions des Sections I à VI, la présente partie de la Règle ne s'applique normalement pas aux produits de ces Sections.
- IV) Plusieurs cas d'application de cette Règle sont donnés dans les Considérations générales de Sections ou de Chapitres (Section XVI, Chapitres 61, 62, 86, 87 et 90 notamment).

REGLE 2 a)

(Articles présentés à l'état démonté ou non monté)

- V) La deuxième partie de la Règle 2 a) classe, dans la même position que l'article monté, l'article complet ou fini présenté à l'état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l'emballage, de la manutention ou du transport.
- VI) Cette Règle de classement s'applique également à l'article incomplet ou non fini présenté à l'état démonté ou non monté dès l'instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.
- VII) Est à considérer comme article présenté à l'état démonté ou non monté pour l'application de la présente Règle, l'article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l'aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu'il s'agisse seulement d'opérations de montage.
- A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d'ouvraison de nature à parachever leur fabrication.
- important* (Les éléments non montés d'un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d'un article complet, suivent leur régime propre.
- VIII) Des cas d'application de la Règle sont donnés dans les Considérations générales de Sections ou de Chapitres (Section XVI, Chapitres 44, 86, 87 et 89 notamment).
- IX) Compte tenu de la portée des positions des Sections I à VI, la présente partie de la Règle ne s'applique normalement pas aux produits de ces Sections.

REGLE 2 b)

(Produits mélangés et articles composites)

- X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées ou associées à d'autres matières, et les ouvrages constitués de deux ou de plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée, par exemple, le n° 05.03, crin, et celles qui concernent les ouvrages d'une matière déterminée, par exemple, le n° 45.03, articles en liège. Il est à remarquer que cette Règle ne s'applique qu'en l'absence de toute disposition contraire dans les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres (par exemple, n° 15.03 - ... huile de saindoux ... sans mélange).

Ne permet pas de déterminer le classement, nous renvoie à la règle 3

Les produits mélangés constituant des préparations visées en tant que telles dans une Note de Section ou de Chapitre ou dans le libellé d'une position, sont à classer par application de la Règle 1.

- XI) L'effet de la Règle est d'étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure cette matière mélangée ou bien associée à d'autres matières. Cet effet est également d'étendre la portée des positions qui mentionnent des ouvrages en une matière déterminée de manière à y inclure ces ouvrages partiellement constitués de cette matière.
- XII) Elle n'élargit cependant pas la portée des positions qu'elle concerne jusqu'à pouvoir y inclure des articles qui ne répondent pas, ainsi que l'exige la Règle 1, aux termes des libellés de ces positions, ce qui est le cas lorsque l'adjonction d'autres matières ou substances a pour effet d'enlever à l'article le caractère d'une marchandise reprise dans ces positions.
- XIII) Il s'ensuit que des matières mélangées ou associées à d'autres matières, et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.

REGLE 3

LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS PAR APPLICATION DE LA REGLE 2 b) OU DANS TOUT AUTRE CAS, LE CLASSEMENT S'OPERE COMME SUIIT :

- a) **LA POSITION LA PLUS SPECIFIQUE DOIT AVOIR LA PRIORITE SUR LES POSITIONS D'UNE PORTEE PLUS GENERALE. TOUTEFOIS, LORSQUE DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS SE RAPPORTENT CHACUNE A UNE PARTIE SEULEMENT DES MATIERES CONSTITUANT UN PRODUIT MELANGE OU UN ARTICLE COMPOSITE OU A UNE PARTIE SEULEMENT DES ARTICLES DANS LE CAS DE MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, CES POSITIONS SONT A CONSIDERER, AU REGARD DE CE PRODUIT OU DE CET ARTICLE, COMME EGALEMENT SPECIFIQUES MEME SI L'UNE D'ELLES EN DONNE PAR AILLEURS UNE DESCRIPTION PLUS PRECISE OU PLUS COMPLETE.**
- b) **LES PRODUITS MELANGES, LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L'ASSEMBLAGE D'ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL, DONT LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 a), SONT CLASSES D'APRES LA MATIERE OU L'ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU'IL EST POSSIBLE D'OPERER CETTE DETERMINATION.**
- c) **DANS LES CAS OU LES REGLES 3 a) ET 3 b) NE PERMETTENT PAS D'EFFECTUER LE CLASSEMENT, LA MARCHANDISE EST CLASSEE DANS LA POSITION PLACEE LA DERNIERE PAR ORDRE DE NUMEROTATION PARMI CELLES SUSCEPTIBLES D'ETRE VALABLEMENT PRISES EN CONSIDERATION.**

NOTE EXPLICATIVE

- I) Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes, soit par application de la Règle 2 b), soit dans tout autre cas. Ces méthodes entrent en jeu dans l'ordre où elles sont reprises dans la Règle. Ainsi la Règle 3 b) ne s'applique que si la Règle 3 a) n'a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L'ordre dans lequel il faut successivement considérer les éléments du classement est donc le suivant : a) position la plus spécifique, b) caractère essentiel, c) position placée la dernière par ordre de numérotation.
- II) **La Règle ne s'applique que si elle n'est pas contraire aux termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres.** Par exemple, la Note 4 b) du Chapitre 97 indique que les articles susceptibles de relever à la fois des n°s 97.01 à 97.05 et du n° 97.06, doivent être classés dans le plus approprié des n°s 97.01 à 97.05. Le classement de ces articles découle de la Note 4 b) du Chapitre 97 et non pas de la présente Règle.

REGLE 3 a)

- III) La première méthode de classement est exposée par la Règle 3 a), en vertu de laquelle la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale.
- IV) Il n'est pas possible de poser des principes rigoureux permettant de déterminer si une position est plus spécifique qu'une autre à l'égard des marchandises présentées; on peut cependant dire à titre général :
- a) qu'une position qui désigne nommément un article particulier est plus spécifique qu'une position comprenant une famille d'articles : par exemple, les rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé sont classés au n° 85.10 et non au n° 84.67 (outils à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main) ou au n° 85.09 (appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour usages domestiques).
 - b) qu'on doit considérer comme plus spécifique la position qui identifie plus clairement et suivant une description plus précise et plus complète, la marchandise considérée.
- On peut citer comme exemples de ce dernier type de marchandises :
- 1) les tapis touffetés en matières textiles reconnaissables comme étant destinés aux voitures automobiles qui doivent être classés, non comme accessoires de véhicules automobiles au n° 87.08, mais au n° 57.03 où ils sont plus spécifiquement repris.
 - 2) les verres de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées, non encadrés, mis en forme, reconnaissables pour être utilisés comme pare-brise d'avions qui doivent être classés, non comme parties des appareils des n°s 88.01 et 88.02 au n° 88.03, mais au n° 70.07 où ils sont plus spécifiquement repris.
- V) Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite, ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. Dans ce cas, le classement des articles sera déterminé par application de la Règle 3 b) ou 3 c).

REGLE 3 b)

- VI) Cette seconde méthode de classement vise uniquement le cas :
- 1) de produits mélangés;
 - 2) d'ouvrages composés de matières différentes;
 - 3) d'ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents;
 - 4) de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail.
- Elle ne s'applique que si la Règle 3 a) est inopérante.
- VII) Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.
- VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises.
- IX) Sont à considérer, pour l'application de la présente Règle, comme ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents, non seulement ceux dont les éléments composants sont fixés les uns aux autres en un tout pratiquement indissociable, mais également ceux dont les éléments sont séparables, à la condition que ces éléments soient adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne puisse être normalement vendu par éléments séparés.

A lire

On peut citer comme exemples de ce dernier type d'ouvrages :

- 1) Les cendriers composés d'un support dans lequel s'insère une coupe amovible destinée à recevoir les cendres.
- 2) Les étagères à épices du type ménager composées d'un support (généralement en bois) spécialement aménagé et d'un nombre approprié de flacons à épices de forme et de dimensions adéquates.

Les différents éléments composant ces ensembles sont, en règle générale, présentés dans un même emballage.

X) Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

- a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes. Ne seraient donc pas considérées comme un assortiment, au sens de la présente Règle, six fourchettes à fondue, par exemple,
- b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,
- c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

En conséquence, ces dispositions couvrent les assortiments consistant, par exemple, en divers produits alimentaires destinés à être utilisés ensemble pour la confection d'un plat cuisiné.

On peut citer comme exemples d'assortiments dont le classement peut être déterminé par application de la Règle générale interprétative 3 b) :

- 1) a) Les assortiments constitués d'un sandwich composé de viande de boeuf avec ou sans fromage dans un petit pain (n° 16.02), présenté dans un emballage avec une portion de frites (n° 20.04) :
Classement au n° 16.02.
- b) Les assortiments dont les composants sont destinés à être utilisés ensemble pour la préparation d'un plat de spaghetti, constitués d'un paquet de spaghetti non cuits (n° 19.02), d'un sachet de fromage râpé (n° 04.06) et d'une petite boîte de sauce tomate (n° 21.03), présentés dans une boîte en carton :
Classement au n° 19.02.

Toutefois, ne doivent pas être considérés comme assortiments certains produits alimentaires présentés ensemble comprenant, par exemple :

- des crevettes (n° 16.05), du pâté de foie (n° 16.02), du fromage (n° 04.06), du bacon en tranches (n° 16.02) et des saucisses dites de cocktail (n° 16.01), chacun de ces produits étant présenté dans une boîte métallique;
- une bouteille de spiritueux du n° 22.08 et une bouteille de vin du n° 22.04.

Dans le cas de ces deux exemples et de produits similaires, chaque article doit être classé séparément, à la position qui lui est la plus appropriée.

- 2) Les nécessaires de coiffure constitués par une tondeuse électrique (n° 85.10), un peigne (n° 96.15), une paire de ciseaux (n° 82.13), une brosse (n° 96.03), une serviette en matière textile (n° 63.02), présentés dans un étui en cuir (n° 42.02) :
Classement au n° 85.10.
- 3) Les trousse de dessin composées d'une règle (n° 90.17), d'un cercle à calcul (n° 90.17), d'un compas (n° 90.17), d'un crayon (n° 96.09) et d'un taille-crayons (n° 82.14), présentés dans un étui en matière plastique en feuilles (n° 42.02) :
Classement au n° 90.17.

Dans tous les assortiments ci-dessus, le classement s'opère d'après l'objet qui peut être considéré ou les objets qui, dans leur ensemble, peuvent être considérés comme conférant à l'article son caractère essentiel.

XI) La présente Règle ne s'applique pas aux marchandises constituées par différents composants emballés séparément et présentés ensemble (même sous un emballage commun), en proportions fixes, pour la fabrication industrielle de boissons, par exemple.

I) manque l'emballage donc classement séparé



REGLE 3 c)

- XII) Lorsque les Règles 3 a) ou 3 b) sont inopérantes, les marchandises doivent être classées dans la position placée la dernière parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération pour leur classement.

REGLE 4

LES MARCHANDISES QUI NE PEUVENT PAS ETRE CLASSEES EN VERTU DES REGLES VISEES CI-DESSUS SONT CLASSEES DANS LA POSITION AFFERENTE AUX ARTICLES LES PLUS ANALOGUES.

NOTE EXPLICATIVE

- I) Cette Règle se rapporte aux marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles 1 à 3. La Règle dispose que ces marchandises sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.
- II) Le classement selon la Règle 4 exige la comparaison des marchandises présentées avec des marchandises similaires, de façon à déterminer les marchandises les plus analogues aux marchandises présentées. Ces dernières sont à classer dans la position afférente aux articles les plus analogues.
- III) L'analogie peut naturellement se fonder sur de nombreux éléments, tels que la dénomination, le caractère, l'utilisation.

REGLE 5

OUTRE LES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT, LES REGLES SUIVANTES SONT APPLICABLES AUX MARCHANDISES REPRISES CI-APRES :

- a) LES ETUIS POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, POUR ARMES, POUR INSTRUMENTS DE DESSIN, LES ECRINS ET LES CONTENANTS SIMILAIRES, SPECIALEMENT AMENAGES POUR RECEVOIR UN ARTICLE DETERMINE OU UN ASSORTIMENT, SUSCEPTIBLES D'UN USAGE PROLONGE ET PRESENTES AVEC LES ARTICLES AUXQUELS ILS SONT DESTINES, SONT CLASSES AVEC CES ARTICLES LORSQU'ILS SONT DU TYPE NORMALEMENT VENDU AVEC CEUX-CI. CETTE REGLE NE CONCERNE PAS, TOUTEFOIS, LES CONTENANTS QUI CONFERENT A L'ENSEMBLE SON CARACTERE ESSENTIEL.
- b) SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA REGLE 5 a) CI-DESSUS, LES EMBALLAGES CONTENANT DES MARCHANDISES SONT CLASSES AVEC CES DERNIERES LORSQU'ILS SONT DU TYPE NORMALEMENT UTILISE POUR CE GENRE DE MARCHANDISES. TOUTEFOIS, CETTE DISPOSITION N'EST PAS OBLIGATOIRE LORSQUE LES EMBALLAGES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES VALABLEMENT D'UNE FACON REPETEE.

NOTE EXPLICATIVE

REGLE 5 a)

(Etuils, écrins et contenants similaires)

- I) La présente Règle doit être interprétée comme s'appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois :
 - 1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c'est-à-dire qu'ils sont agencés de telle manière que l'article contenu y trouve exactement sa place, certains contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l'article qu'ils doivent contenir;

- 2) sont susceptibles d'un usage prolongé, c'est-à-dire qu'ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition pour avoir une durée d'utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l'article auquel ils se rapportent hors des moments d'utilisation de celui-ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;
 - 3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux-ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément les contenants suivent leur régime propre;
 - 4) sont d'une espèce normalement vendue avec lesdits articles;
 - 5) ne confèrent pas à l'ensemble son caractère essentiel.
- II) Comme exemples de contenants présentés avec les articles auxquels ils sont destinés et dont le classement est déterminé par application de la présente Règle, on peut citer :
- 1) Les écrins à bijoux (n° 71.13);
 - 2) Les étuis pour rasoirs électriques (n° 85.10);
 - 3) Les étuis à jumelles, les étuis pour lunettes de visée (n° 90.05);
 - 4) Les boîtes et étuis pour instruments de musique (n° 92.02, par exemple);
 - 5) Les étuis pour fusils (n° 93.03, par exemple).
- III) Par contre, comme exemples de contenant n'entrant pas dans le champ d'application de cette Règle, on peut citer les contenants tels que les boîtes à thé en argent contenant du thé ou les coupes décoratives en céramique, contenant des sucreries.

REGLE 5 b) (Emballages)

- IV) La présente Règle régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu'ils contiennent. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d'une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés.
- V) Étant donné que la présente Règle est subordonnée à l'application des dispositions de la Règle 5 a), le classement des étuis, écrins et contenants similaires du genre de ceux mentionnés dans la Règle 5 a) est régi par les dispositions de cette Règle.

REGLE 6

LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES DANS LES SOUS-POSITIONS D'UNE MEME POSITION EST DETERMINE LEGALEMENT D'APRES LES TERMES DE CES SOUS-POSITIONS ET DES NOTES DE SOUS-POSITIONS AINSI QUE, *MUTATIS MUTANDIS*, D'APRES LES REGLES CI-DESSUS, ETANT ENTENDU QUE NE PEUVENT ETRE COMPAREES QUE LES SOUS-POSITIONS DE MEME NIVEAU. AUX FINS DE CETTE REGLE, LES NOTES DE SECTIONS ET DE CHAPITRES SONT EGALEMENT APPLICABLES SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES.

NOTE EXPLICATIVE

- I) Les Règles 1 à 5 précédentes régissent *mutatis mutandis* le classement au niveau des sous-positions à l'intérieur d'une même position.
- II) Pour l'application de la Règle 6, on entend :
 - a) par sous-positions de même niveau, soit les sous-positions à un tiret (niveau 1), soit les sous-positions à deux tirets (niveau 2).

Il s'ensuit que si, dans le cadre d'une même position, deux sous-positions ou plus à un tiret peuvent être prises en considération conformément à la Règle 3 a), la spécificité de chacune de ces sous-positions à un tiret par rapport à un article déterminé doit être appréciée en fonction exclusivement de son propre libellé. Lorsque le choix de la sous-position à un tiret la plus spécifique a été fait et que celle-ci est elle-même subdivisée, alors, mais alors seulement, intervient la prise en considération du texte des sous-positions à deux tirets en cause pour déterminer laquelle de ces sous-positions est finalement à retenir.

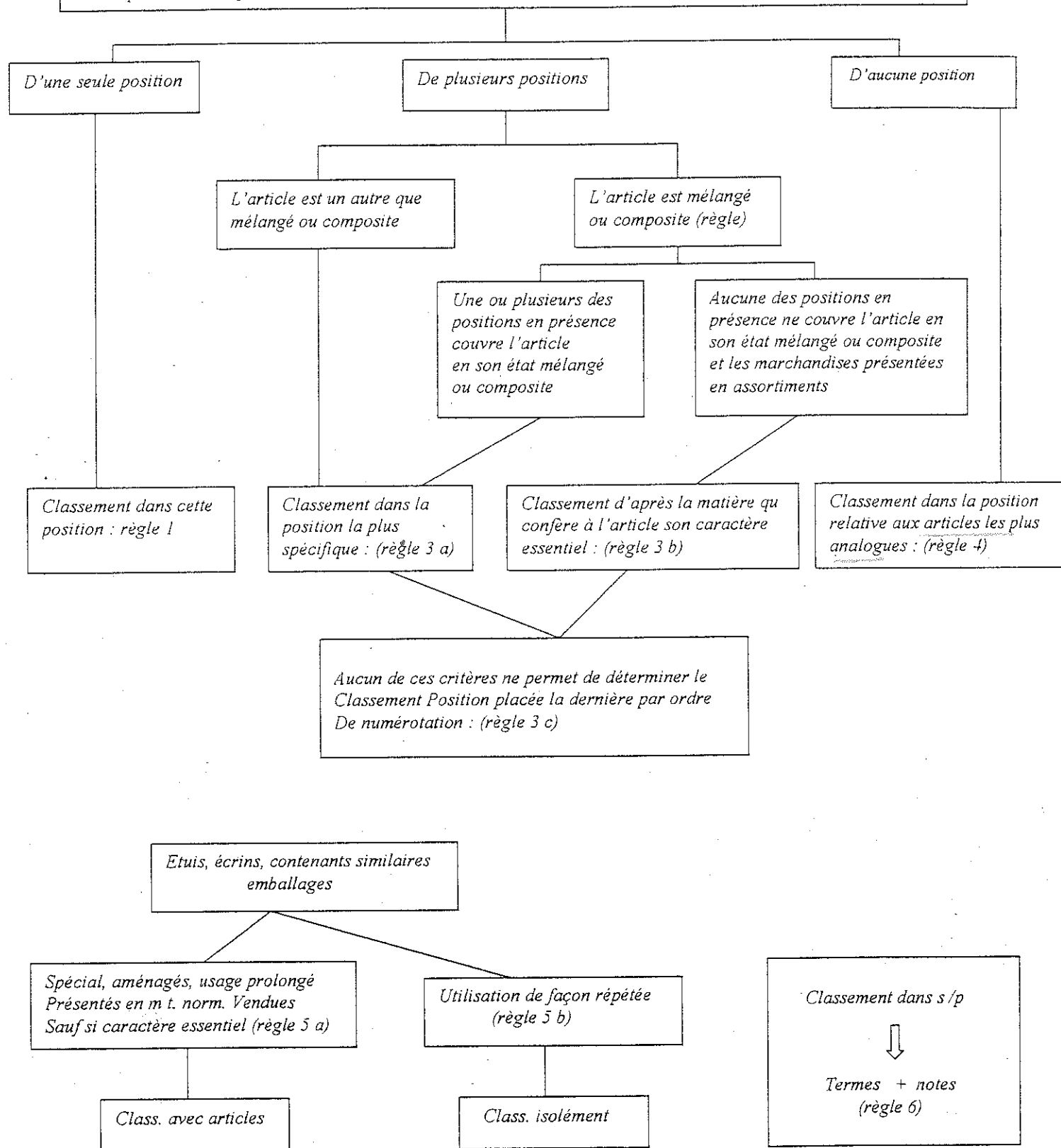
- b) par *dispositions contraires*, les Notes ou les libellés de sous-positions qui seraient incompatibles avec telle ou telle Note de Section ou de Chapitre.

Il en est ainsi, par exemple, de la Note de sous-positions 2 du Chapitre 71, qui donne du terme *platine* une portée différente de celle envisagée par la Note 4 b) du même Chapitre et qui est la seule applicable pour l'interprétation des sous-positions 7110.11 et 7110.19.

- III) La portée d'une sous-position à deux tirets ne saurait être étendue au-delà du domaine couvert par la sous-position à un tiret à laquelle elle appartient et aucune sous-position à un tiret ne saurait être interprétée comme s'étendant au-delà du domaine couvert par la position à laquelle elle appartient.

*
* * *

La règle fondamentale 1 prescrivant de classer les articles d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, toute opération de classement commence par une analyse du libellé des positions susceptibles de recevoir cet article et, le cas échéant, d'une analyse des Notes Correspondantes. Il peut résulter de ces analyses que l'article est susceptible d'être couvert par le libellé ;



V. - CONTROLE DE L'ENLEVEMENT

Numéro 148 :

Le Service des Douanes procède au contrôle de l'enlèvement en s'assurant que les marchandises qu'on enlève sont bien celles pour lesquelles le bon à enlever a été délivré et après écor.

Le cas échéant il en assure l'escorte.

VI. - ENLEVEMENT DIRECT

Numéro 149 :

Sous la nécessité impérieuse des circonstances et en vue d'éviter un encombrement excessif des magasins et des terre-pleins, le Service s'est trouvé contraint, au cours de ces dernières années, dans la plupart des bureaux, de consentir aux usagers des facilités particulières en ce qui concerne l'enlèvement des marchandises.

Cette pratique, dénommée généralement « enlèvement direct », ne peut encore être supprimée en raison des grands services qu'elle est appelée à rendre au commerce et de l'intérêt qui s'attache à ne pas laisser stationner trop longtemps les marchandises dans les locaux de la Douane. Mais il convient de la contenir dans un certain nombre de règles susceptibles d'empêcher que ladite facilité n'entraîne des abus.

VII. - LA POSSIBILITE DE CONTROLE A POSTERIORI

Numéro 150. :

Après enlèvement des marchandises, lorsqu'il a des doutes sur la régularité des opérations, le Service des Douanes peut procéder à des enquêtes et à des contrôles chez toutes les personnes intéressées directement ou indirectement aux opérations dans les conditions fixées par l'article 291 du Code des Douanes.

Aux termes en effet de l'art. 76-C.D, les chefs de bureau et les agents ayant au moins le grade de contrôleur ainsi que les officiers des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature intéressant leur service.

- dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres registres, etc.) ;
- dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
- dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
- dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES,
DU BUDGET ET DE LA PRIVATISATION.

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS



B.P.40 Libreville - (GABON)
TEL : 76-59-63

AL
REPUBLIQUE GABONAISE
UNION - TRAVAIL - JUSTICE

NOTE

A l'Attention de Monsieur le
Directeur Général des Douanes et
Droits indirects.

LIBREVILLE

ND00007/DGDDI/DRLE.

Objet : Mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994.

Monsieur le Directeur Général,

L'Accord OMC sur l'Evaluation en douane devait entrer en application au Gabon le 1^{er} janvier 2000 au terme du différé de cinq (5) ans prévu en son article 20 en faveur des pays en développement.

1°) la transposition de l'Accord dans la législation de la CEMAC a été faite par actes N^s 2/98, 3/98 et 4/98 du 21 janvier 1998.

2°) Six (6) arrêtés ont été signés par le Ministre des Finances, de l'Economie, du Budget et de la Privatisation en vue de légiférer sur certains points laissés à la décision des Etats pour la mise en application de l'accord.

A ce jour l'accord OMC sur l'Evaluation en Douane n'est pas mis en application. Cette position met l'Administration des Douanes Gabonaises dans une situation très ambiguë au regard des engagements pris.

Par ailleurs, le représentant de l'OMC a annoncé solennellement au cours de la 10^{eme} session du Comité technique de l'Evaluation en Douane que le Gabon avait notifié sa législation.

Eu égard à tout ce qui précède, la Direction de la Réglementation souhaiterait vous voir indiquer une date approximative pour la mise en application effective de l'Accord de manière à ce que le Comité de suivi que vous présidez reprenne les travaux ci-après :

- suite de l'élaboration de la législation sur les questions laissées à l'appréciation des Etats ;
- conception d'une base des données des prix de référence ;
- organisation des services des contrôles ;
- mise en place d'une commission d'appel ;
- relance du programme de formation.

Dans cette perspective, vos instructions m'obligeraient.

Fait à Libreville, le 3 JAN. 2001

*Le Directeur de la Réglementation,
de la Législation et des Echanges.*

